

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1774/2530

นายอ่อน ทองยศ กับพวก
นางเมย สร้อยคำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1696

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องแบ่งทรัพย์มรดกจากจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมและทายาทโดย
พินัยกรรม การที่จำเลยให้การว่าที่พิพาทเจ้ามรดกยกให้แก่จำเลยก่อนที่เจ้ามรดก
ถึงแก่กรรม แม้จะให้การด้วยว่าพินัยกรรมปลอม ก็เป็นการต่อสู้ว่าไม่มีข้อกำหนด
ตามพินัยกรรม เพราะเจ้ามรดกได้โอนทรัพย์ตามพินัยกรรมไปในระหว่างมีชีวิตอยู่
ข้อกำหนดในพินัยกรรมเป็นอันเพิกถอน ซึ่งเป็นเรื่องที่ว่า ไม่มีพินัยกรรมเกี่ยวกับที่
พิพาทนั่นเอง คำให้การของจำเลยจึงไม่ขัดกันแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า นายหลอด นางพัน ทองยศ สมรสกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ มีบุตร
ด้วยกันที่ยังมีชีวิตอยู่ ๕ คน คือ โจทก์ทั้งสาม จำเลย และนางหนูกัน นายหลอดนาง
พันมีทรัพย์สินคือที่ดิน ๔ แปลง เรือนสองหลัง แผลดกับยุงข้าว ๑ หลัง หลังจากนาง
พันตาย นายหลอดทำพินัยกรรมยกที่ดินแปลงที่ ๔ ให้โจทก์ที่ ๒ กับนายสมัยสามี
โจทก์ที่ ๒ ต่อมาจำเลยแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า นายหลอดยกที่ดินทั้ง ๔
แปลงให้จำเลยแล้ว ขอให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เจ้าพนักงานที่ดินหลง

เชื่อจึงออก น. ส. ๓ ก. ให้ ต่อมานายหลอดตาย ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นตกทอดแก่ทายาท ขอให้บังคับจำเลยแบ่งทรัพย์สินแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยให้การว่า นายหลอดยกที่ดินทั้ง ๔ แปลง ให้จำเลยต่อมาจำเลยขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โจทก์ทั้งสามและนายหลอกยินยอม จำเลยครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา จำเลยและสามีเป็นผู้ปลูกสร้างบ้านสองหลังและยุงข้าว จึงเป็นของจำเลย พันัยกรรมเป็นพันัยกรรมปลอม เจ้ามรดกโอนทรัพย์สินตามพันัยกรรมไปแล้ว ข้อกำหนดพันัยกรรมเป็นอันเพิกถอนไป ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้แบ่งทรัพย์พิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายหลอดนางพันัยกที่พิพาททั้งหมดให้จำเลยมานานแล้ว จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นายหลอดยังไปยืนยันแสดงเจตนายกที่พิพาทให้จำเลยต่อหน้า นายจันทาผู้ใหญ่บ้านและต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน จนเจ้าพนักงานที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้จำเลย เรือนและยุงข้าวไม่ใช่ทรัพย์มรดก ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยให้การว่าพันัยกรรมปลอม เมื่อเจ้ามรดกโอนทรัพย์ตามพันัยกรรมไปในระหว่างมีชีวิตอยู่ ข้อกำหนดในพันัยกรรมเป็นอันเพิกถอน คำให้การของจำเลยจึงขัดกัน ไม่มีประเด็นนำสืบนั้น เห็นว่าคำให้การของจำเลยดังกล่าวเป็นการต่อสู้ว่า ไม่มีข้อกำหนดตามพันัยกรรมแม้จะให้การว่าพันัยกรรมปลอมด้วย ก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่มีพันัยกรรมเกี่ยวกับที่พิพาทนั่นเอง คำให้การของจำเลยไม่ขัดกันแต่อย่างใด

พืพำกษำยืน

(คำนืง อุไรรัตน์-ดูลิต วรำหิ-สวัสดี รอดเจริญ)

ศำลจืงหวัตxonแก่น - นำยพืรพล พืชยวัฒนื

ศำลอุทธรณื - นำยประพัณธิ์ ผลจนย

หำล่งทืมำ กอนงผู้ช่วยผู้พืพำกษำศำลฎีกำ

แผนก

หำมำเลขคดีด่งศำลชนื

ตื้น หำมำเหตุ